

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3419/2535

นายสำรอง สิทธิแพทย์

โจทก์

นายประเชิญ ชูชาติเจริญพร กับพวก

จำเลย

นายสำรอง สิทธิแพทย์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลชั้นต้นและ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คดีจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ที่ว่าโจทก์เป็นผู้เสียหายหรือไม่ เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ไม่ต้องห้ามฎีกาอย่างที่ศาลชั้นต้นอ้าง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,264 และ 268

ชั้นตรวจคำร้อง ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 20)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 21)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220(ที่แก้ไขแล้ว) ห้ามมิให้คู่ความ
ฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์
ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220(ที่แก้ไขแล้ว) ห้ามมิให้คู่ความ
ฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์
ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-เจริญ นิลเอสงฆ์-โสภณ จันทะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ